

1501891-21.2020.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º) INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501891-21.2020.8.26.0603 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501891-21.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2322724/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 15413800 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 12760/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2322724 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 12760/20/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JEÂNDERSON RODRIGUES BARBOSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

JEÂNDERSON RODRIGUES BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal porque, segundo consta, entre os dias 28 e 29 de dezembro de 2020, em horário e local não apurados, nesta cidade e comarca, recebeu, em proveito próprio, o veículo VW/Gol 1.0, de cor branca, placas DGI4863/Araçatuba-SP, ano de fabricação/modelo 2004, avaliado em R\$ 9.080,00, de propriedade de Adailton Silva de Oliveira (v. docs. de fls. 28, 119 e 120/121), que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2021 (fls. 135/136).

O acusado, devidamente citado, ofereceu resposta à acusação a fls. 144/145.

Em audiência de instrução, foi ouvida a vítima do crime antecedente e duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa, sendo que, ao final, foi o acusado interrogado (fls. 167/173).

Em sede de memoriais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia, observando-se a reincidência. A defesa, em memoriais escritos, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada. No tocante à aplicação da pena, requereu seja fixado o regime aberto com substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 179/184).

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, encontrando-se pronto o processo, passo ao julgamento do feito, em homenagem à razoável duração do processo e considerando a ausência do Magistrado titular que encerrou a instrução. A esse respeito, confira-se o precedente:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º) INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO” (TJSP. Apelação nº 0003826- 11.2012.8.26.0197. Nona Câmara de Direito Criminal. Rel. Roberto Midolla. J. 04.04.2013).

A questão, inclusive, foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim ementada: “HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, § 2º, DO CPP. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO AO MENCIONADO PRIMADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal. 2. Em razão da ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo art. 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicado subsidiariamente o contido no art. 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado (Precedentes STJ). 3. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 4. No caso em apreço, não obstante já estivesse em vigor o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal quando da prolação da sentença, não há qualquer informação nos autos do motivo pelo qual o édito repressivo foi exarado pela Juíza Substituta Rosaura Marques Borba e não pelo magistrado que presidiu a instrução do processo, qual seja, Joni Victória Simões, razão pela qual não há como se aferir se o presente caso enquadra-se nas exceções ao princípio da identidade física do juiz preconizadas no art. 132 do Código de Processo Civil a ensejar ou não o reconhecimento da aventada nulidade da decisão condenatória. (...) 3. Ordem denegada” (HC 133407/RS, HABEAS CORPUS 2009/0065685-5. Ministro JORGE MUSSI (1138), julgado em 03/02/2011).

A ação penal é procedente.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de receptação.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 06, boletim de ocorrência de fls. 30/32, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 33, bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é inequívoca.

Em interrogatório judicial, o réu Jeânderson Rodrigues Barbosa disse que não conhecia a vítima nem as testemunhas e negou a autoria dos fatos. Ressaltou que encontrou o bagageiro embaixo de um pé de acerola, na esquina de sua casa. Não sabe quem furtou o carro nem porque tentariam incriminá-lo (fls. 172/173).

No entanto, a versão apresentada pelo réu não merece prosperar, já que divorciada

de todos os demais elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual. Vejamos:

Em depoimento judicial, a vítima Adailton Silva de Oliveira disse que saiu com o carro para atender um cliente e cometeu o erro de sair do veículo para conversar com um colega e deixar a chave no contato. Nisso, um cara entrou no carro e foi embora. A vítima fez a denúncia e no dia seguinte o veículo foi encontrado com o bagageiro arrancado e sem uma maleta de ferramentas que estava dentro do automóvel. O bagageiro foi encontrado na casa do réu. Não conseguiu reconhecer se foi o réu quem roubou seu carro (fls. 169).

Em depoimento judicial, a testemunha Luís Eduardo Bertolotti, policial militar, disse que estava com o cabo Marques quando chegou uma denúncia de que o réu estaria dentro de um veículo furtado. Os policiais se deslocaram até o endereço denunciado, encontraram o veículo e, enquanto consultavam se era de fato o carro furtado, viram um indivíduo, Bruno, pulando um muro. Ainda durante a consulta, o réu e sua esposa saíram da residência nº 1707. Indagado, o acusado disse que o veículo estava ali há uns dois dias. Os policiais entraram na casa e na garagem encontraram embaixo de um carro dois racks, um suporte de cima de um veículo que cabia exatamente no carro furtado. O réu disse que encontrou os racks embaixo de um pé de acerola. A vítima reconheceu o automóvel e o acusado foi conduzido à delegacia (fls. 170).

Em juízo, a testemunha Carlos Alberto Marques Antônio, policial militar, aduziu que estava de serviço com o soldado Bertolotti quando o COPOM os informou sobre uma denúncia anônima dizendo que viram Jeânderson saindo de dentro de um veículo roubado, que estava estacionado em frente à casa nº 1696, e entrando na casa nº 1707. Os policiais foram até o local e avistaram o veículo e um indivíduo, Bruno, pulando o muro de uma das residências. Bruno disse que estava pulando o muro, pois morava na casa dos fundos, e que nada sabia sobre o carro furtado. O réu e sua esposa saíram de dentro da casa e ele disse que o automóvel estava estacionado ali há dois ou três dias e que não tinha problema nenhum com a justiça, tanto que permitiu a entrada dos policiais na sua casa. Os policiais entraram e encontraram embaixo de um veículo dois racks, sobre os quais o acusado disse que encontrou embaixo de um pé de acerola e que pretendia instalá-los no seu carro. A vítima foi ao local e reconheceu os objetos furtados. Acha que o veículo da vítima havia sido roubado há uns dois ou três dias (fls. 171).

Com efeito, em que pese a tentativa do acusado em tentar atribuir culpa a sua conduta, o conjunto probatório amealhado suficiente a ensejar sua condenação nos termos da denúncia, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada.

Vê-se que, na ocasião, o réu estava na posse da res. Houve informações anônimas dando conta de que ele estava conduzindo o automóvel. Ademais, foram encontrados acessórios do veículo no interior de sua residência. E sabe-se que em matéria de receptação, o encontro do bem em poder do agente, que não fornece explicação razoável para o fato, constitui prova da autoria e do dolo. Sobre o tema, já se decidiu: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ADMISSÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos de prova amealhados no curso na instrução penal, concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a pretensão de absolvição do réu ou de desclassificação da conduta para sua forma culposa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com via do writ. (...) 7. Writ não conhecido". (STJ, HC 421.406/SC, rel Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 06.03.2018);

Nesse caso, portanto, caberia à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.

A versão do acusado, de que encontrou os acessórios do veículo abandonados é absolutamente inverossímil e não se presta sequer ao reconhecimento da modalidade culposa, não havendo margem, ainda, à alegação de que houve mera apropriação de coisa achada, pois não se comprovou o alegado abandono do bem, por parte de terceiros, ensejando o referido "achado".

De rigor, portanto, a condenação do acusado por infração ao artigo 180 do CP, ficando afastadas as teses defensivas de insuficiência probatória e de desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada.

Passo à individualização das penas.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, vejo que elas não são desfavoráveis ao acusado, de modo que fixo sua pena base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, piso legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes da pena. Por outro lado, em razão da reincidência (fls. 65/67), agravo a pena do réu em 1/6, resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, piso legal.

Na terceira e última fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torno-a definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, piso legal.

Sendo o réu reincidente, incabível a concessão de sursis e, considerando-se a condenação anterior (crime de tráfico de drogas), tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, § 3º, CP), que não se mostra socialmente recomendável.

Outrossim, diante da reincidência, o regime inicial da pena deve ser o SEMIABERTO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar JEANDERSON RODRIGUES BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que não se encontram presentes causas a justificar a prisão preventiva, além de ter respondido solto ao processo. Condeno ainda o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, conforme legislação estadual vigente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: • Expeça-se guia de execução definitiva; • Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária em desfavor do réu de acordo com o artigo 50 do Código Penal e artigo 686 do Código de Processo Penal; • Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos nos termos do artigo 15, III da Constituição Federal; • Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

P. R. I. C.

Araçatuba, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA